

1501664-62.2020.8.26.0625
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Ameaça
Magistrado: RITA DE CASSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS
Comarca: Taubaté
Foro: Foro de Taubaté
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 03/02/2022
... TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021).

Roubo majorado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Pena-base acima do mínimo legal - Maus antecedentes - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior - Possibilidade - Recurso provido. Regime fechado - Possibilidade - Reiteração delitiva - Maus antecedentes - Condenação pelo crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Taubaté
Foro de Taubaté
1ª Vara Criminal
Praça Monsenhor Silva Barros s/n, Taubaté-SP - cep 12020-070
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501664-62.2020.8.26.0625 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501664-62.2020.8.26.0625
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça (Violência Doméstica Contra a Mulher)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Carlos Ricardo Barbosa Ros

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RITA DE CÁSSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS

Vistos.

CARLOS RICARDO BARBOSA ROS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 147, caput, por duas vezes, e no art. 140, §3º,, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com aplicação da Lei 11.340/2006, porque no dia 09 de março de 2020, na Avenida Sagrado Coração de Jesus, nº 29, Bairro Areão, e no estabelecimento comercial de propriedade da vítima, nesta cidade e comarca de Taubaté/SP, prevalecendo-se de relação doméstica, ameaçou sua genitora, Maria Barbosa Ros e Marli Cristina Barbosa Ros Camilo, sua irmã, por palavras e gestos, de causar-lhes mal injusto e grave. Segundo a denúncia, durante uma discussão, por motivo ínfimo, o acusado ofendeu sua genitora com palavras de baixo calão, tais como "velha desgraçada", bem como a ameaçou de morte, causando medo e receio na vítima, que veio a se trancar no interior de sua residência. Em seguida, o réu enviou mensagens para sua irmã Marli e também a ofendeu e ameaçou dizendo: "vai tomar no cu, sua piranha. Eu vou aí na loja, eu vou te matar agora!". Não satisfeito, munido de um pedaço de pau, o réu se dirigiu ao estabelecimento comercial da vítima Marli e, novamente, a ofendeu

chamando-a de vagabunda, passando a ameaçá-la dizendo "eu vou arrebentar tudo aqui. Agora eu vou mostrar quem eu sou".

A denúncia foi recebida em 19 de novembro de 2020 (fls. 46/48).

O réu foi citado (fls. 65) e apresentou Defesa (fls. 70), impugnando a pretensão acusatória, vez que os fatos não se deram tal qual descritos na denúncia.

Em instrução probatória (fls. 115/116), via sistema audiovisual, foram ouvidas as vítimas Maria Barbosa Ros e Marli Cristina Barbosa Ros Camilo, sendo o réu interrogado.

Em sede de alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, aditando a denúncia para que nela conste a tipificação do crime previsto no art. 140, §3º do Código Penal, cometido contra sua genitora, conforme já descrito na denúncia. Quanto à dosimetria, pleiteou o reconhecimento dos maus antecedentes do acusado, a confissão em relação ao delito cometido contra sua irmã Marli, a fixação do regime aberto de cumprimento de pena, com aplicação da suspensão condicional da pena, com a condição prevista no art. 78, §1º do CP.

A Defesa pugnou pela absolvição do acusado em relação a todos os delitos que lhe foram imputados. Aduziu que contra a genitora do réu, nada restou comprovado e, com relação a sua irmã, se identifica expressa ausência de dolo em sua conduta.

Subsidiariamente, na dosimetria, requereu a aplicação da pena em seu mínimo legal, com a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito ficou comprovada através do Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), pela certidão (fls. 09), bem como da prova oral produzida.

Quanto à autoria, vejamos:

A vítima Marli Cristina Barbosa Ros Camilo, ouvida em solo policial (fls. 07), disse que é irmã do réu. Esclareceu que a relação com ele era normal, apesar do irmão ser uma pessoa de difícil convivência; a convivência passou a ficar mais conturbada a partir de desentendimentos que ele teve com sua genitora Maria. No dia dos fatos, recebeu uma ligação de seu irmão Moisés que relatava que o réu estava proferindo diversas palavras de baixo calão contra sua mãe e que a discussão estava feia. A declarante entrou em contato com o réu para tomar satisfações, sendo que este foi ríspido, falando que iria até a loja da declarante e iria acabar com sua vida. Foi ofendida via celular, sendo chamada de "vagabunda" e por outros termos chulos. O acusado chegou na loja da declarante munido com um pedaço de pau e começou a gritar "sua vagabunda, piranha, eu vou arrebentar tudo aqui!", "agora eu vou mostrar quem eu sou". Chegou a ajoelhar e implorar para que o irmão não quebrasse a loja, ocasião em que policiais militares chegaram, conversaram e acalmaram o réu, sendo orientada a lavrar um boletim de ocorrência. Já presenciou o réu ofendendo e ameaçando sua genitora Maria em diversas situações. O acusado se separou e sua ex-companheira também solicitou medida protetiva contra ele.

Em juízo, a vítima disse que é irmã do réu. O acusado foi a seu serviço e aconteceu tudo que já foi relatado no inquérito policial; atualmente as coisas mudaram. A Justiça foi lenta, precisaram de ajuda na época. Agora, em razão de enfermidades na família precisaram do réu. Antes de ir à loja, o réu mandou mensagens para a depoente e a xingou. Não se recorda se houve ameaça de morte; se lembra que o réu foi a sua loja com um pedaço de pau e disse que ia arrebentar tudo lá. A discussão anterior com sua mãe Maria se deu porque ela mexeu nas coisas do réu e ele não gostou. Não se recorda o que o acusado falou para sua mãe. As mensagens de fls. 08 foram enviadas pelo réu no dia dos fatos. Atualmente, pediram "arrego" para o réu. Na época, tiveram que se mudar por causa do réu, mas voltaram devido aos problemas de saúde de seus pais. O réu colabora e ajuda a família. O réu não se demonstrou agressivo anteriormente. Foi um incidente isolado.

A vítima Maria Barbosa Ros disse que, no dia dos fatos, seu filho brigou com ela. Ele falou bastante coisas. Foi à delegacia porque o filho estava fazendo "coisa errada". Teve medo dele lhe fazer alguma coisa. Não foi ameaçada de morte.

Ouvido na fase inquisitiva (fls. 36), o réu Carlos Ricardo Barbosa Ros disse que é filho da vítima Maria e irmão de Marli. Relatou que sua convivência com elas sempre

foi tranquila. Negou ter proferido ofensas e ameaças contra a genitora e a irmã. O que ocorreu foi uma discussão entre o depoente e sua genitora, em razão dela jogar alguns dos seus pertences no lixo, sem razão aparente. Após alguns minutos, recebeu mensagens de sua irmã Marli, dizendo para o depoente não mais voltar a residência da mãe, pois tinham feito um boletim de ocorrência e solicitado medida protetiva para afastá-lo de lá. Entendeu as palavras da irmã como uma ameaça, acionou a Polícia Militar e foi até a loja da irmã para conversarem pessoalmente. Em juízo, o réu afirmou que no fundo da casa de sua mãe tem um ponto comercial que o depoente utilizava para guardar coisas. O ponto estava sendo alugado, e solicitaram que ele o desocupasse. Em razão disso, deixou suas coisas na casa de sua mãe. No mesmo dia, pegou também seus pertences na casa de sua ex-esposa por ocasião de sua separação. Era muita coisa e precisava separar para ver o que era lixo e o que não era. Porém, no dia, não teve tempo, pois apareceu uma proposta de serviço. Foi atender o cliente e voltou para sua casa logo em seguida porque esqueceu uma ferramenta. Notou sua mãe estava mexendo em suas coisas. Não a xingou. Apenas falou que já tinham combinado de ninguém mexer nas coisas. Não houve discussão. Quando voltou para atender o cliente, recebeu ligação de sua irmã Marli falando que o depoente não precisava voltar para casa, pois tinham pedido medida protetiva contra ele. Perdeu o sentido e a cabeça. Não atendeu o cliente. Foi direto tirar satisfação na loja de sua irmã; a xingou e deve tê-la ameaçado. Não se lembra porque perdeu os sentidos. Sua mãe estava sensível na época por conta da debilidade de saúde de um irmão do depoente e pode ter entendido que foi xingada pelo depoente, mas não a xingou. Sua irmã, sim. Falou que ia arrebentar tudo na loja da irmã, perdeu a cabeça. Atualmente, reside com sua genitora. Ajuda a todos. São uma família unida. Esse episódio não mais se repetiu. Reproduzida a prova oral e comprovada a materialidade do delito, resta a análise quanto à autoria delitiva do crime imputado ao réu, o que restou inconteste nos autos.

Conforme se denota das provas coligidas e do depoimento das vítimas, restou demonstrado que o acusado, motivado por discussão de somenos importância, passou a ofender e ameaçar sua genitora, tanto proferindo xingamentos relativos a sua condição de idosa - "velha desgraçada"- , como ameaçando matá-la. Ao tomar satisfação com o acusado, sua irmã Marli passou a ser alvo da ira do réu, para quem voltou suas ações, indo até o estabelecimento comercial em que ela trabalhava para ofendê-la e ameaçá-la dizendo: "sua vagabunda, piranha, eu vou arrebentar tudo aqui!", "agora eu vou mostrar quem eu sou", havendo relato de que a vítima chegou a se ajoelhar perante o acusado, implorando para que ele não quebrasse nada em sua loja, ocasião em que ele foi contido por policiais militares que compareceram no local.

As ofensas e ameaças à vítima Marli foram corroboradas pela certidão de fls. 09, que reproduziu áudio enviado pelo réu à irmã dizendo "vai tomar no cu, sua piranha. Eu vou aí na loja, eu vou te matar agora!"

Com relação à vítima Maria, genitora do acusado, as ofensas e ameaças foram confirmadas em juízo e, mesmo sendo portadora de Alzheimer, a vítima disse que o filho brigou com ela no dia dos fatos e que ele falou "bastante coisa"; disse que foi à delegacia porque o filho estava fazendo "coisa errada" e que ficou com medo dele, pois sempre vê esse tipo de coisa acontecendo, teve medo.

Assim, embora em juízo a vítima Marli tenha tentado amenizar as condutas perpetradas pelo acusado, afirmando que atualmente ele ajuda toda a família e que os fatos ocorridos foram meramente episódicos, em nenhum momento ela disse que os fatos não ocorreram, pelo contrário, disse que precisaram do auxílio do acusado e, portanto, relevaram sua conduta.

Merece destaque que a vítima Marli, na fase inquisitiva, relatou ter presenciado o réu ofendendo e ameaçando sua genitora Maria em diversas situações, e que após a separação dele com sua ex-companheira, esta também solicitou medida protetiva, em virtude de seu comportamento agressivo.

Por seu turno, a certidão coligida às fls. 37 dá conta que o réu também demonstrou seu perfil agressivo e intolerante quando ouvido em solo policial pela Estagiária de Direito Gabriela Geraldina da Silva Coimbra, se recusou a ler e a assinar o

próprio depoimento, passando a se exaltar e a gritar com a estudante, além de adotar comportamento grosseiro que a deixou abalada e chorando muito. De outro lado, o réu confessou em juízo as ameaças e ofensas realizadas à irmã Marli, justificando que perdeu a cabeça ao ser informado que não poderia voltar para a casa de sua genitora, pois havia sido pleiteada medida protetiva contra ele. Contudo, o acusado apresentou versões bastante contraditórias, visto que durante a fase de inquérito, aduziu que houve apenas uma discussão entre ele e sua genitora, ao passo que, em juízo, passou a negar a existência desse fato. Na fase inquisitiva, negou qualquer ofensa ou ameaça às vítimas (ambas), posteriormente, vindo a admitir em juízo. De todo o relatado, nada foi capaz de infirmar os fatos e a responsabilidade do acusado pela prática dos delitos, sendo a condenação medida de rigor.

Pela certidão de objeto e pé (fls. 58/60), verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes por ter cometido crime de lesão corporal anterior ao fato tratado nesses autos, embora com trânsito em julgado posterior, conforme entendimento jurisprudencial dominante:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A ilegalidade passível de justificar a impetração de habeas corpus substitutivo deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre. 2. Caso em que o Tribunal estadual entendeu ser possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal ante a existência de maus antecedentes, uma vez que o ora agravante ostenta condenação por delito anterior ao fato aqui apurado, mas com trânsito em julgado posterior. 3. No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016). Uma vez reconhecida a existência de circunstância judicial negativa, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há ilegalidade na determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. 4. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no HC: 675858 SP 2021/0195787-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021).

Roubo majorado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Pena-base acima do mínimo legal - Maus antecedentes - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior - Possibilidade - Recurso provido. Regime fechado - Possibilidade - Reiteração delitiva - Maus antecedentes - Condenação pelo crime de roubo - Gravidade concreta do delito - Crime praticado contra idoso com emprego de simulacro - Regime mais gravoso justificado - Recurso provido (TJ-SP - APR: 15005202720198260451 SP 1500520-27.2019.8.26.0451, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 06/07/2021, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/07/2021).

EMBARGOS INFRINGENTES - Pretensão de afastamento dos maus antecedentes - Descabimento - Condenação definitiva por crime anterior que, mesmo com trânsito em julgado posterior aos fatos, enseja o reconhecimento dos maus antecedentes - Ofensa à Súmula 444, STJ, não observada - Precedentes daquela Corte - Prevalência do voto vencedor - Embargos rejeitados (TJ-SP - EI: 15000521820188260348 SP 1500052-18.2018.8.26.0348, Relator: Newton Neves, Data de Julgamento: 06/07/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/07/2020).

Convém destacar que, para a consumação do crime de ameaça, não se exige ânimo calmo

e refletido por parte do agente.
Neste sentido, já se decidiu:

SEQUESTRO, AMEAÇA e LESÃO CORPORAL no contexto de violência doméstica. Apelo que espera a absolvição, ante suposta insuficiência de provas. Impossibilidade. Infração bem demonstrada pela narrativa da vítima e dos policiais e pelas circunstâncias da prisão em flagrante. Versão negativa isolada e não comprovada. Alegada ausência do dolo específico do delito de ameaça, por ter agido em momento de cólera, no calor de discussão. Inadmissibilidade. Inexigibilidade de ânimo calmo e refletido. Seriedade da promessa de causar mal injusto e grave. Temor confirmado pela vítima. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Regime inicial intermediário necessário, à luz das circunstâncias do delito. Recurso improvido. (TJ-SP 00002302420178260559 SP 0000230-24.2017.8.26.0559, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 03/04/2018, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/04/2018)

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Ameaça Conjunto probatório cabal a sustentar o édito condenatório Sanção e regime corretamente estabelecidos, com suspensão condicional da pena Hipótese - Decisão de primeiro grau mantida Recurso a que se nega provimento. AMEAÇA. Conduta de intimidar a esposa, por palavras, dizendo que compraria uma arma e a mataria. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova oral. Palavra da ofendida confirmada por testemunha presencial. Confissão parcial. Ameaça após discussão. Alegação de que não agiu com dolo específico em razão da embriaguez. Seriedade da promessa de causar mal injusto e grave. Temor confirmado pela ofendida. Inexigibilidade de ânimo calmo e refletido. Condenação mantida (Apelação nº 0014910-90.2012.8.26.0073, 16ª Câmara de Dir. Crim. do TJSP, Rel. Otávio de Almeida Toledo, Julgado em 21.10.2014). (TJ-SP - APL: 00012435720138260637 SP 0001243-57.2013.8.26.0637, Relator: Ivo de Almeida, Data de Julgamento: 23/03/2015, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/03/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - AMEAÇA - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO - VEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA - DOLO ESPECÍFICO DELINEADO - AMEAÇAS PROFERIDAS DURANTE DISCUSSÃO -IRRELEVÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em delitos de violência doméstica, usualmente praticados entre quatro paredes, há que se dar especial relevância às declarações da ofendida, diante da dificuldade de obtenção de prova sobre a autoria delitiva. O fato da ameaça ter sido proferida em um momento de discussão não elide a prática do crime, não constituindo fator de exclusão do dolo na conduta do agente. Ao contrário, o fato de o agente se encontrar exaltado no momento das ameaças potencializa a força de suas palavras, provocando maior temor na ofendida. (TJ-MG - APR: 10414100016578001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 02/04/2013, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2013).

Neste diapasão, entendo que uma vez proferida promessa séria de causar mal injusto e grave contra a vítima, na presença dela, como no caso dos autos, consumado está o delito, ainda que proferida no calor de discussão, tendo as ameaças surtido efeito, tanto que as vítimas se dirigiram à delegacia de polícia desejando representar contra o acusado pelos crimes cometidos, havendo relato que sua genitora permaneceu trancada dentro de sua casa com medo do filho. Quanto aos crimes de injúria contra as vítimas, ambos já estavam descritos na denúncia desde a primeira manifestação ministerial, sendo que este órgão realizou aditamento em sede de debates orais, para a inclusão da injúria qualificada em face da vítima Maria.

Entretanto, merecendo destaque que as ofensas do réu à irmã, também restaram evidenciadas nas expressões “vagabunda, piranha, vai tomar no cu”, (fls. 09) e foram confirmadas tanto em solo policial quanto em juízo pela vítima, não havendo dúvidas quando à existência dos delitos referidos, sendo o caso da aplicação de

emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

Com relação ao crime de injúria qualificada (art. 140, §3º do CP) cometido contra a genitora do acusado, a ofensa por ele proferida dizia respeito à sua condição de pessoa idosa - "velha desgraçada" -, restando consumado o delito em sua modalidade qualificada, havendo indicativo de que a vítima já foi ofendida e ameaçada pelo réu em diversas oportunidades (fls. 07).

Por fim, conforme dito alhures, o réu confessou o delito em face da vítima Marli, razão pela qual, em relação a este delito, fará jus à atenuante genérica do art. 65, III, "d" do Código Penal (confissão espontânea), ao passo que incidirá também a circunstância agravante genérica do art. 61, II, "e" do Código Penal, visto que os delitos cometidos pelo réu se deram em detrimento de sua mãe e irmã, respectivamente.

Estabelecida a responsabilidade penal do réu, passo a dosar a pena.

Contra a vítima Maria Barbosa Ros:

Quanto ao delito do art. 140, §3º do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, levando-se em conta as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes decorrentes da condenação no Proc. 1526971-86.2018.8.26.0625 (fls. 59), razão pela qual, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 01 ano e 02 meses de reclusão e no pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, ante a presença da circunstância agravante genérica prevista no art. 61, II, "e" do CP, vez que o delito foi praticado contra sua genitora (ascendente), exaspero a reprimenda em 1/6, resultando 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e no pagamento de 12 dias-multa, a qual torno definitiva, vez que inexistem outras causas modificadoras a serem consideradas.

Quanto ao delito do art. 147, caput, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, levando-se em conta as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, constato que o acusado ostenta maus antecedentes decorrentes da condenação no Proc. 1526971-86.2018.8.26.0625 (fls. 59), razão pela qual, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 01 mês e 05 dias de detenção.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico a existência da circunstância agravante genérica prevista no art. 61, II, "e" do CP, vez que o delito foi praticado pelo acusado contra sua genitora (ascendente), motivo pelo qual, exaspero a reprimenda em 1/6, resultando 01 mês e 10 dias de detenção, pena que torno definitiva, vez que inexistem outras causas modificadoras a serem consideradas.

Contra a vítima Marli Cristina Barbosa Ros Camilo:

Quanto ao delito do art. 140, caput, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, levando-se em conta as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, constato que o acusado ostenta maus antecedentes decorrentes da condenação no Proc. 1526971-86.2018.8.26.0625 (fls. 59), razão pela qual, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 01 mês e 05 dias de detenção.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico a existência da circunstância agravante genérica prevista no art. 61, II, "e" do CP, vez que o delito foi praticado pelo acusado contra a sua irmã, bem como da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d" do CP), pelo que, realizo sua compensação, mantendo a reprimenda anteriormente imposta, o que torno definitiva, vez que inexistem outras causas modificadoras a serem consideradas.

Quanto ao delito do art. 147, caput, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, levando-se em conta as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, ante os maus antecedentes decorrentes da condenação no Proc. 1526971-86.2018.8.26.0625 (fls. 59), aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 01 mês e 05 dias de detenção.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico a existência da circunstância agravante genérica prevista no art. 61, II, "e" do CP, vez que o delito foi praticado pelo acusado contra a sua irmã, bem como da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d" do CP), razão pela qual, realizo sua compensação, mantendo a reprimenda anteriormente imposta, o que torno definitiva, vez que inexistem outras causas modificadoras a serem consideradas.

Fixo o valor unitário da pena de multa aplicada em 1/30 do salário mínimo nacional

vigente, ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica do réu a autorizar majoração.

Em observância às Súmulas 440 do STJ e 718/719 do STF, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto em relação a todos os delitos, frente ao montante de pena aplicada e de sua primariedade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório e CONDENO o réu CARLOS RICARDO BARBOSA ROS como incurso:

a). No art. 140, §3º c.c. art. 61, II “e”, ambos do Código Penal, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão a ser cumprido em regime inicial aberto e no pagamento de 12 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente, cada dia-multa.

b). No art. 147, caput, por duas vezes, e no art. 140, caput todos combinados com art. 61, II, “e”, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, à pena de 03 meses e 20 dias de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, vez que ausentes os requisitos previstos para a decretação de sua prisão cautelar.

Tratando-se de crime praticado mediante grave ameaça contra a pessoa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, concedo ao réu, o direito à suspensão condicional da pena privativa de liberdade, por dois anos, nos termos do artigo 78, §2º, do Código Penal, sob as seguintes condições: a). Não se ausentar da comarca onde reside sem autorização judicial; b). Comparecer mensalmente, pessoalmente e obrigatoriamente em juízo para informar e justificar suas atividades; c). Não frequentar bares e locais de reputação duvidosa.

Concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita, posto que representado pela Defensoria Pública do início ao fim da persecução penal.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Taubaté, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA